

코넥스시장 상장적격성 실질심사지침 일부개정지침

1. 개정이유

- ☐ 상장규정 개정에 따른 상장적격성 실질심사 기준 정비를 위해 관련 지침을 개정하고자 함

2. 주요내용

- ☐ 상장적격성 실질심사 기준 정비([별표2] 코넥스시장 상장적격성 실질심사 기준표)
 - 모든 상장적격성 실질심사사유에 대하여 종합적 심사 진행

3. 참고사항

- ☐ 심사등 : 법무팀 심사완료(심사연번호 : 제26-70호)
- ☐ 기 타 : 신·구조문대비표

지침 제1002호

코넥스시장 상장적격성 실질심사지침 일부개정지침

코넥스시장 상장적격성 실질심사지침 일부를 다음과 같이 개정한다.
별표2를 별지와 같이 한다.

부 칙

이 지침은 2026년 5월 18일부터 시행한다.

상장적격성 실질심사 기준표

심사항목	주요 심사기준
기업 계속성	가. 영업의 지속성 ▪ 매출의 지속 가능성 - 매출액 또는 이익규모, 추이 등 영업활동 악화로 인한 매출의 계속성 여부 - 신규사업 진출시 사업성격, 투자규모, 수익창출시기 등을 고려한 매출 지속성 여부 - 영업활동 개선계획으로 인한 매출 회복 가능성 여부 ▪ 수익성 회복 가능성 - 최근 3년간 영업활동의 현저한 악화로 발생한 손실규모 및 향후 손실 지속여부 - 대여금, 타법인주식 등 영업외 손실에 따른 수익성 악화 가능성 - 영업활동 개선계획으로 인한 수익성 회복 가능성 여부
	나. 재무상태 건전성 ▪ 재무상태 취약 여부 - 부채비율, 차입금 규모, 만기구조, 유동성 상황 등을 감안한 채무불이행이나 부도발생 가능성 여부 - 영업활동으로 인한 현금흐름의 규모 및 추이 등을 감안한 유동성의 악화 가능성 여부 - 자본잠식이 있는 경우 잠식의 정도, 추이 등에 비추어 유상증자 또는 이익의 발생 등으로 인

	한 재무구조 개선 가능성 여부 - 계속기업 이슈 관련 해소 가능성 여부 ▪ 경영진의 불법행위에 의한 재무상태 악화여부 - 횡령·배임 등이 재무상태에 미치는 영향 - 횡령·배임등의 발생금액에 대한 구상권 행사 및 회수 가능성 - 분식회계가 최근 사업연도의 재무상태에 미치는 영향 ▪ 우발채무의 실현으로 재무상태 악화 여부 - 최대주주 및 경영진에 대한 불법적인 지급보증, 담보제공 등 우발채무의 실현에 따른 재무상태 악화 가능성 여부 - 특허, 경영권 등 기업에 중대한 영향을 미치는 소송이나 분쟁으로 인한 재무상태에 미치는 영향
기업경영의 투명성	▪ 최대주주 및 경영진의 불법행위 여부 - 최대주주 및 경영진의 횡령·배임관련 여부 - 횡령·배임 금액의 정도 - 최대주주 및 경영진의 조직적인 분식회계 관여 여부 등 ▪ 내부통제제도의 중대한 훼손 여부 검토 - 최대주주 및 경영진의 횡령·배임 등으로 인한 내부통제제도 훼손 여부 - 최대주주 및 경영진의 횡령·배임 등을 사전에 방지하기 위한 내부통제장치 확립 및 운영 여부 ▪ 회계처리 불투명성 - 분식회계의 발생연도, 지속성, 규모 및 현재 재무상태에 미치는 영향을 고려하여 위반행위의 중대성 여부

	- 분식회계의 재발 방지를 위한 내부회계관리 제도 구축 여부 - 감사보고서 재발행으로 인한 감사의견의 변경 내용 ▪ 공시위반행위의 중요성·악의·상습성 여부 - 위반한 공시내용이 시장 및 투자자에게 미치는 영향 - 기업경영에 미치는 영향의 중요성 - 해당 법인의 고의, 중과실 여부 - 해당 법인의 상습적 공시의무 위반 여부
기 타	▪ 투자자 보호 및 증권시장 건전한 발전 저해 - 기업경영의 계속성 및 투명성에 준하는 사유로서 투자자 보호 및 증권시장의 건전한 발전 저해로 상장적격성 인정이 곤란한 경우 ▪ 회생절차 개시신청 기각 등 - 회생절차 개시신청 기각 등의 사유 ▪ 상장관련 서류의 허위 기재 등 - 허위 기재 내용이 상장심사에 미치는 중요성 - 허위 기재 내용이 투자판단에 미치는 영향 - 해당 법인의 고의, 중과실 여부 등

신·구조문대비표

현 행	개 정												
[별표2] 상장적격성 실질심사 기준표 1. 개별적 요건 2. 종합적 요건	[별표2] 상장적격성 실질심사 기준표 <삭 제> <표 외의 부분 삭 제>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">심사항목</th><th style="text-align: center;">주요 심사기준</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">기업 계속성</td><td style="text-align: center;">(생 략)</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">기업경영 의 투명성</td><td> ▪ 최대주주 및 경영진의 불법행위 여부 - 최대주주 및 경영진의 횡령·배임관련 여부 - 횡령·배임 금액의 정도 - 최대주주 및 경영진의 조직적인 분식회계 관여 여부 등 ▪ 내부통제제도의 중대한 훼손 여부 검토 - 최대주주 및 경영진의 횡령·배임 등으로 인한 내부통제제도 훼손 여부 - 최대주주 및 경영진의 횡령·배임 등을 사전에 방지하기 위한 내부통제장치 확립 및 운영 여부 ▪ 회계처리 불투명성 - 분식회계의 발생연도, </td></tr> </tbody> </table>	심사항목	주요 심사기준	기업 계속성	(생 략)	기업경영 의 투명성	▪ 최대주주 및 경영진의 불법행위 여부 - 최대주주 및 경영진의 횡령·배임관련 여부 - 횡령·배임 금액의 정도 - 최대주주 및 경영진의 조직적인 분식회계 관여 여부 등 ▪ 내부통제제도의 중대한 훼손 여부 검토 - 최대주주 및 경영진의 횡령·배임 등으로 인한 내부통제제도 훼손 여부 - 최대주주 및 경영진의 횡령·배임 등을 사전에 방지하기 위한 내부통제장치 확립 및 운영 여부 ▪ 회계처리 불투명성 - 분식회계의 발생연도,	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">심사항목</th><th style="text-align: center;">주요 심사기준</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">기업 계속성</td><td style="text-align: center;">(현행과 같음)</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">기업경영 의 투명성</td><td> ▪ ----- ----- - ----- ----- - ----- ----- - ----- ----- - ----- ----- ▪ ----- ----- - ----- ----- - ----- ----- - ----- ----- - ----- ----- - ----- ----- ▪ ----- ----- </td></tr> </tbody> </table>	심사항목	주요 심사기준	기업 계속성	(현행과 같음)	기업경영 의 투명성	▪ ----- ----- - ----- ----- - ----- ----- - ----- ----- - ----- ----- ▪ ----- ----- - ----- ----- - ----- ----- - ----- ----- - ----- ----- - ----- ----- ▪ ----- -----
심사항목	주요 심사기준												
기업 계속성	(생 략)												
기업경영 의 투명성	▪ 최대주주 및 경영진의 불법행위 여부 - 최대주주 및 경영진의 횡령·배임관련 여부 - 횡령·배임 금액의 정도 - 최대주주 및 경영진의 조직적인 분식회계 관여 여부 등 ▪ 내부통제제도의 중대한 훼손 여부 검토 - 최대주주 및 경영진의 횡령·배임 등으로 인한 내부통제제도 훼손 여부 - 최대주주 및 경영진의 횡령·배임 등을 사전에 방지하기 위한 내부통제장치 확립 및 운영 여부 ▪ 회계처리 불투명성 - 분식회계의 발생연도,												
심사항목	주요 심사기준												
기업 계속성	(현행과 같음)												
기업경영 의 투명성	▪ ----- ----- - ----- ----- - ----- ----- - ----- ----- - ----- ----- ▪ ----- ----- - ----- ----- - ----- ----- - ----- ----- - ----- ----- - ----- ----- ▪ ----- -----												

심사항목	주요 심사기준
	지속성, 규모 및 현재 재무상태에 미치는 영향을 고려하여 위반행위의 중대성 여부 - 분식회계의 재발 방지를 위한 내부회계관리제도 구축 여부 - 감사보고서 재발행으로 인한 감사의견의 변경내용 <u><신 설></u>
기타	▪ 투자자 보호 및 증권시장 건전한 발전 저해 - 기업경영의 계속성 및 투명성에 준하는 사유로서 투자자 보호 및 증권시장의 건전한 발전 저해로 상장적격성 인정이 곤란한 경우 <u><신 설></u>

심사항목	주요 심사기준
	- ----- ----- ----- ----- - ----- ----- ----- ----- - ----- ----- ----- ▪ 공시위반행위의 중요성·악의·상습성 여부 - 위반한 공시내용이 시장 및 투자자에게 미치는 영향 - 기업경영에 미치는 영향의 중요성 - 해당 법인의 고의, 중과실 여부 - 해당 법인의 상습적 공시의무 위반 여부
기타	▪ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- - 회생절차 개시신청 기각 등 - 회생절차 개시신청 기

심사항목	주요 심사기준
	<u>각 등의 사유</u> ▪ <u>상장관련 서류의 허위 기재 등</u> - 허위기재 내용이 상장 심사에 미치는 중요성 - 허위기재 내용이 투자 판단에 미치는 영향 - 해당 법인의 고의, 중 과실 여부 등